

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)

Gewiss S.p.A. – HOME GATEWAY APP | Deutsche Übersetzung des italienischen Originaldokuments („Informativa ... ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679“).

Gewiss S.p.A. möchte Sie als betroffene Person über die Zwecke und die Art und Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der Anwendung HOME GATEWAY APP (nachfolgend „App“) informieren, die es ermöglicht, eine an die Cloud angebundene Anlage der Home- & Building-Automation (nachfolgend „Smart Home“) über das Gerät „Home Gateway“ von Gewiss zu steuern, zu überwachen, zu kontrollieren und zu parametrieren.

Das vorliegende Dokument wurde im Einklang mit Art. 13 der Europäischen Verordnung Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (nachfolgend „DSGVO“) erstellt.

1. Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Gewiss S.p.A. (der „Verantwortliche“ bzw. „Gewiss“), Steuernummer und USt-IdNr. 00385040167, mit Sitz in Via Domenico Bosatelli, 1 – 24069 Cenate Sotto (BG) – Italien, E-Mail-Adresse: privacy@gewiss.com.

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten von Gewiss (DPO)

Der Verantwortliche hat gemäß Art. 37–39 DSGVO einen Datenschutzbeauftragten („DPO“ – Data Protection Officer) benannt. Bei Bedarf kann der DPO unter folgender E-Mail-Adresse kontaktiert werden: dpo@pec.gewiss.com.

3. Gegenstand und Art und Weise der Verarbeitung

Der Verantwortliche verarbeitet die folgenden von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (nachfolgend „personenbezogene Daten“):

a) Registrierungsdaten: Dies sind die von Ihnen bereitgestellten oder von Gewiss erhobenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Registrierung und Nutzung der App (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail, Geburtsdatum, Anschrift), die erforderlich sind, um die Registrierung in der App abzuschließen und die zugehörigen Dienste zu nutzen. Sie können auf den geschützten Bereich der App auch mithilfe von Zugangsdaten der sozialen Netzwerke Facebook, Google und Apple zugreifen (sog. „Social Login“).

b) Nutzungsdaten der App: Dies sind personenbezogene Daten, die zu dem Zeitpunkt erhoben werden, zu dem Sie die App nutzen, und umfassen:

- die IP-Adresse oder die ID Ihres Geräts;
- das Modell und die Marke Ihres Geräts;
- die in URI-Notation (Uniform Resource Identifier) angegebenen Adressen der angeforderten Ressourcen, den Zeitpunkt der Anfrage, die zur Übermittlung der Anfrage an den Server verwendete Methode, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, den numerischen Code, der den Status der Serverantwort angibt (Erfolg, Fehler usw.), sowie weitere Parameter zum Betriebssystem und zur IT-Umgebung Ihres Geräts;
- Informationen zu den Zuständen und Zustandsänderungen der Geräte des Smart Home;
- elektrische Messdaten (z. B. Energie, Leistung) und zugehörige zusammenfassende Diagramme des zeitlichen Verlaufs;

- Daten zu den Parametrierungen der vom Home Gateway ausgeführten Funktionen, etwa logische Funktionen, Timer, Szenarien, Bewässerung, Lastkontrolle, Profile der Temperaturregelung;
- Informationen über die von Ihnen mit der App durchgeführten Interaktionen, einschließlich Befehlen zur Aktivierung der Geräte des Smart Home;
- E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, die zum Versand von Benachrichtigungen infolge von Ereignissen verwendet werden;
- Geolokalisierung des von Ihnen genutzten Geräts, d. h. die Daten der mobilen Sensoren, die durch die Bewegungen oder die Ausrichtung Ihres Geräts erzeugt werden.

4. Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlagen

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Erreichung bestimmter Zwecke und beim Vorliegen einer spezifischen, in der DSGVO vorgesehenen Rechtsgrundlage. Nachstehend sind die Zwecke, zu denen Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie die jeweilige Rechtsgrundlage aufgeführt:

a) Verwendete Daten: Registrierungsdaten und Nutzungsdaten der App. **Zweck:** Zugang zur App und deren Nutzung durch den Nutzer. **Rechtsgrundlage:** Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist.

b) Verwendete Daten: Registrierungsdaten und Nutzungsdaten der App. **Zweck:** Kommunikation mit dem Nutzer (z. B. wenn Sie Gewiss per E-Mail oder auf andere Weise kontaktieren, kann das Unternehmen die personenbezogenen Daten nutzen, um Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen). **Rechtsgrundlage:** Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist.

c) Verwendete Daten: Nutzungsdaten der App. **Zweck:** Zwecke des Direktmarketings, beispielsweise der Versand – mit automatisierten Kontaktmethoden (wie SMS, MMS und E-Mail) und herkömmlichen Methoden (wie Anrufe durch einen Mitarbeiter und Briefpost) – von werblichen und kommerziellen Mitteilungen zu von Gewiss angebotenen Diensten/Produkten oder Hinweise auf Unternehmensveranstaltungen, die Durchführung von Marktstudien und statistischen Analysen sowie der Versand von Fragebögen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit mit der Qualität der erbrachten Dienste. **Rechtsgrundlage:** Einwilligung (freiwillig und jederzeit widerruflich).

d) Verwendete Daten: Nutzungsdaten der App. **Zweck:** Zwecke des Profilings: Analyse Ihrer Vorlieben, Gewohnheiten, Verhaltensweisen oder Interessen, um Ihnen personalisierte Angebote und kommerzielle Mitteilungen zu senden. **Rechtsgrundlage:** Einwilligung (freiwillig und jederzeit widerruflich).

5. Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist in allen Fällen erforderlich, in denen die Verarbeitung auf Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, erfolgt. Eine etwaige Verweigerung Ihrerseits könnte für Gewiss die Unmöglichkeit zur Folge haben, die Zwecke zu verwirklichen, zu denen die personenbezogenen Daten erhoben werden. Die Erteilung der Einwilligungen für die Zwecke des Direktmarketings und des Profilings ist hingegen freiwillig und beeinträchtigt daher nicht die Erbringung des Dienstes.

6. Speicherdauer

Hinsichtlich der Speicherdauer der personenbezogenen Daten wird Folgendes angegeben:

- Speicherdauer der Daten zu den Punkten 4 a) und b): Vertragsdauer und, nach Beendigung, 10 Jahre.
- Speicherdauer der Daten zu Punkt 4 c): 24 Monate ab der Registrierung und in jedem Fall bis zum Widerruf der Einwilligung.

- Speicherdauer der Daten zu Punkt 4 d): 12 Monate ab Bereitstellung des Profilingsdatums und in jedem Fall bis zum Widerruf der Einwilligung.

Im Fall eines Rechtsstreits werden die Daten für dessen gesamte Dauer und bis zum Ablauf der Fristen für die Einlegung von Rechtsmitteln aufbewahrt. Nach Ablauf der oben genannten Speicherfristen werden die personenbezogenen Daten vernichtet, gelöscht oder anonymisiert.

7. Art und Weise der Verarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten orientiert sich an den Grundsätzen der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Transparenz und Datenminimierung (Privacy by Design). Die Verarbeitung kann sowohl manuell als auch mit automatisierten Methoden zur Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung erfolgen und erfolgt mithilfe angemessener technischer und organisatorischer Maßnahmen, die nach Maßgabe des Stands der Technik unter anderem die Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste gewährleisten, um das Risiko des Verlusts, der Zerstörung, des unbefugten Zugriffs oder der unbefugten Offenlegung bzw. der unrechtmäßigen Nutzung zu vermeiden, sowie durch angemessene Maßnahmen zur unverzüglichen Löschung oder Berichtigung unrichtiger Daten im Hinblick auf die Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden.

8. Empfänger der personenbezogenen Daten

Die personenbezogenen Daten können im Rahmen der oben genannten Zwecke an eine oder mehrere der nachstehend genannten Kategorien von als Auftragsverarbeiter benannten Personen übermittelt werden, beispielsweise:

- Anwalts-/Beratungskanzleien;
- externe Unternehmen, die Dienste für den E-Mail-Versand anbieten;
- externe Unternehmen, die Hosting-Dienste oder Aufgaben technischer Art anbieten;
- externe Unternehmen, die bei der Durchführung von Marktstudien unterstützen;
- externe Telekommunikationsunternehmen;
- Gesellschaften der Gewiss-Gruppe.

Die Daten können an externe Stellen übermittelt werden, die als eigenständige Verantwortliche handeln, beispielsweise Aufsichts- und Kontrollbehörden, andere Gesellschaften der Gewiss-Gruppe sowie allgemein öffentliche oder private Stellen, die zur Anforderung der Daten berechtigt sind.

9. Übermittlung der personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Die personenbezogenen Daten werden innerhalb des EWR verarbeitet. Sollte es aus technischen und/oder betrieblichen Gründen erforderlich sein, Stellen außerhalb des EWR in Anspruch zu nehmen, wird die Verarbeitung im Einklang mit den Vorgaben der DSGVO geregelt, und es werden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß Art. 46 DSGVO zu gewährleisten.

10. Zur Verarbeitung autorisierte Personen

Die personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich von den Mitarbeitern der mit der Erreichung der oben genannten Zwecke betrauten Unternehmensbereiche verarbeitet werden, die ausdrücklich zur Verarbeitung autorisiert wurden und angemessene operative Anweisungen erhalten haben.

11. Rechte der betroffenen Person

Die betroffene Person kann in Bezug auf die bereitgestellten personenbezogenen Daten jederzeit und nach Maßgabe der DSGVO die folgenden, darin festgelegten Rechte ausüben:

- **Recht auf Widerruf der Einwilligung** (Art. 7 Abs. 3 DSGVO): Recht, die erteilte Einwilligung zu widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung zu beeinträchtigen;
- **Auskunftsrecht der betroffenen Person** (Art. 15 DSGVO): Recht auf Bestätigung, ob personenbezogene Daten vorliegen, und auf deren Kopie in verständlicher Form;
- **Recht auf Berichtigung** (Art. 16 DSGVO): Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten;
- **Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)** (Art. 17 DSGVO): Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten;
- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung** (Art. 18 DSGVO): Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, z. B. bei Bestreiten der Richtigkeit der Daten oder bei unrechtmäßiger Verarbeitung;
- **Recht auf Datenübertragbarkeit** (Art. 20 DSGVO): Recht, die dem Verantwortlichen bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, sowie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und mit automatisierten Mitteln erfolgt;
- **Widerspruchsrecht** (Art. 21 DSGVO): Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten;
- **Recht, keiner ausschließlich automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden** (Art. 22 DSGVO): Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden.

Diese Rechte können von der betroffenen Person durch eine Mitteilung an den Verantwortlichen unter folgender E-Mail-Adresse ausgeübt werden: privacy@gewiss.com. Die betroffene Person hat ferner das Recht, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

12. Verarbeitung personenbezogener Daten durch Installateur- oder Administrator-Nutzer

Wenn eine natürliche Person (Installateur- oder Administrator-Nutzer) im Rahmen einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit die App und den zugehörigen Dienst Nutzern zur Verfügung stellt, zu denen sie in einem beruflichen oder Kooperationsverhältnis steht (z. B. der Installateur oder Administrator ist Leiter eines Unternehmens und die Nutzer sind dessen Mitarbeiter oder Mitarbeitende), übernimmt der Installateur-Nutzer seinerseits die Rolle des Verantwortlichen gegenüber den jeweiligen Nutzern. Er ist daher verpflichtet, alle ihm nach der DSGVO obliegenden Pflichten zu erfüllen, darunter die Pflicht, den betroffenen Personen die Information gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung der mit den Nutzerprofilen verbundenen Informationen bereitzustellen, sofern er diese den einzelnen natürlichen Personen (seinen Mitarbeitern/Mitarbeitenden) zuordnen kann.

13. Änderungen der Datenschutzinformation

Gewiss behält sich das Recht vor, diese Information regelmäßig und jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern. In diesem Fall stellt Ihnen Gewiss einen gut sichtbaren Hinweis bereit, der je nach den Umständen beispielsweise innerhalb der App angezeigt oder per E-Mail übermittelt werden kann. Sie sind daher gehalten, solche Hinweise aufmerksam zu lesen.

Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine inhaltliche Übersetzung des italienischen Originals (Quelle: <https://idp-coll.gewiss.com/tec/privacy-fe-it.html>). Im Zweifel gilt das italienische Original.